

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL

La audiencia de conciliación virtual (en adelante, la Audiencia) permite a consumidores y proveedores resolver sus problemas de manera directa, apoyados por un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°1 (en adelante, el Colaborador) a través de su realización bajo la modalidad virtual en uso de la plataforma digital Microsoft Teams (en adelante, la Plataforma) cuyo enlace de invitación y conexión será puesto a disposición previa y oportunamente, ello en cumplimiento de las medidas de seguridad dictadas por el Gobierno durante el estado de emergencia nacional para evitar la propagación del COVID-19 .

Conste por el presente documento, los términos y condiciones que regirán la Audiencia, que asume el usuario participante (en adelante, el Usuario), quien manifiesta conocer su contenido, aceptando expresamente la totalidad de las condiciones descritas a continuación para su participación durante dicha diligencia:

1. El Usuario puede ser una persona natural o una persona jurídica siendo que en este último caso deberá contar con facultades para conciliar, debiendo acreditar dicha condición presentando la respectiva documentación a través de la Mesa de Partes Virtual del Indecopi como mínimo dos (2) días hábiles antes de la realización de la Audiencia, cuando esta no obrase previamente en el expediente.
2. El Usuario deberá verificar que su equipo digital (computadora, laptop, celular, Tablet, Ipad o similar) cuente con conexión de internet estable, batería cargada, cámara web y micrófono debidamente habilitados para el desarrollo de la Audiencia, asumiendo la responsabilidad en caso se produzca una interrupción durante el desarrollo de la misma.
3. El Usuario acepta que en el desarrollo de la Audiencia se busca que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio que ponga fin al procedimiento administrativo antes de la emisión de la Resolución Final.
4. El Usuario acepta que en caso uno de los administrado padezca de una afectación del habla o escucha, el Colaborador podrá otorgarle las facilidades respectivas para su participación transcribiendo las propuestas y todo el desarrollo de la audiencia en el chat de la aplicación, debiendo dicho administrado participar activamente a través de dicho chat.
5. El Usuario acepta que durante el uso de la palabra no se tocarán temas relacionados a los hechos materia de denuncia, salvo que estos coadyuven a la solución del conflicto, limitándose a plantear propuestas conciliatorias.
6. El Usuario reconoce que en la Audiencia no se determinará responsabilidad de alguna de las partes ni se emitirán pronunciamientos, tampoco se valorarán medios de prueba.
7. El Usuario acepta que todo lo sostenido o propuesto durante el desarrollo de la audiencia de conciliación virtual carece de valor probatorio para cualquier procedimiento judicial o administrativo
8. El Usuario se compromete a no realizar grabación alguna de la Audiencia.
9. El Usuario se compromete a contar con su Documento Nacional de Identidad al momento de la realización de la Audiencia, a fin de poder acreditar su identidad.
10. El Usuario se encuentra conforme con la posibilidad de grabación y/o fotografía de la Audiencia por parte del Colaborador a fin de contar con el soporte técnico que se requiera, de ser el caso.

11. El Usuario se compromete a no compartir con terceras personas el enlace proporcionado para el desarrollo de la Audiencia, siendo dicho link de uso exclusivo de las partes, sus representantes y/o abogados.
12. El Usuario deberá estar conectado a la hora señalada. Habrá una tolerancia de conexión desde la hora señalada equivalente a diez (10) minutos; luego de ello, el Colaborador levantará el acta correspondiente.
13. Verificada la conexión del Usuario, se dará inicio a la Audiencia en la que el Colaborador, les explicará las reglas de conducta —documento que se adjunta como anexo al presente—, y acto seguido, les brindará el uso de la palabra (10 minutos a cada parte).
14. El Usuario durante el desarrollo de la Audiencia deberá encontrarse en un ambiente iluminado, sin tránsito de terceras personas y sin ruido externo o con el mínimo posible, a fin de que no perjudique la nitidez de la comunicación de las partes durante la Audiencia ni impida escuchar las propuestas conciliatorias o acuerdos.
15. El Usuario acepta comunicarse con la otra parte a través de la Plataforma en tiempo real, debiendo consignar sus nombres y apellidos al momento de su registro y mantener la cámara web encendida durante el desarrollo de la audiencia; asimismo, tiene la facultad de solicitar al Colaborador compartir archivos en dicha aplicación, los cuales deberán coadyuvar a sustentar la propuesta conciliatoria.
16. Mientras el Usuario haga uso de la palabra, la otra parte deberá mantener su micrófono desactivado. No está permitido la realización de interrupciones, siendo que, de ser el caso, el Usuario que lo considere conveniente podrá solicitar nuevamente el uso de la palabra.
17. El Usuario informará de manera clara, la propuesta de solución que ofrezca durante la Audiencia; comprometiéndose a brindar respuesta a las consultas formuladas al respecto para esclarecer su planteamiento.
18. El Usuario es responsable del cumplimiento de los compromisos asumidos y aceptados ante la otra parte durante la Audiencia.
19. El Usuario, se compromete a mantener un lenguaje apropiado durante su interacción en la Plataforma pudiendo el Colaborador suprimir cualquier contenido de carácter ofensivo expresado durante la diligencia programada. En caso de inconducta, el Colaborador ordenará que el Usuario responsable se retire de la reunión dando por concluida la Audiencia y levantando el acta de asistencia correspondiente.
20. El Usuario acepta que en caso de evidenciarse elementos externos que impidan la continuidad de la Audiencia (corte de fluido eléctrico, fallas en la conexión del internet, entre otras), el Colaborador podrá suspender la diligencia, reprogramándola en coordinación con los administrados, para lo cual redactará el Acta de reprogramación respectiva. Es importante precisar que la fecha de reprogramación estará sujeta a la disponibilidad de la Secretaría Técnica.
21. El Usuario acepta que el tiempo de duración máximo de la Audiencia es de cincuenta (50) minutos. Si en caso ambas partes desean continuar con dicha diligencia podrán solicitar al Colaborador la suspensión y reprogramación de la Audiencia
22. La Audiencia será concluida por el Colaborador, quién redactará el acta que corresponda y la compartirá en la Plataforma para su lectura a los participantes, pudiendo realizar observaciones o sugerencias para su modificación. Una vez absueltas las observaciones o sugerencias brindarán su conformidad expresa con el contenido, dejando manifiesta constancia de su aceptación, luego de lo cual no habrá posibilidad de desconocer lo aceptado.

23. El Colaborador remitirá al Usuario —mediante correo electrónico— el documento detallado en el párrafo anterior, debidamente firmado digitalmente, a fin de proporcionarle una copia del Acta levantada a propósito de la Audiencia.
24. El usuario acepta conocer que los datos personales proporcionados serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros) estricta y únicamente para la tramitación del expediente, pudiendo ser incorporados en un Banco de datos personales de titularidad del Indecopi en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

IMPORTANTE:

- *Cuando el Usuario no cumpla con presentar su autorización expresa respecto de los Términos y Condiciones se levantará el acta respectiva a fin de dejar constancia de la imposibilidad de realizar la Audiencia en atención a la falta de presentación de dicho documento.*
- *Cuando el Usuario no cumpla con presentar el poder de representación respectivo dentro del plazo establecido podrá llevarse a cabo la Audiencia—siempre que la otra parte esté conforme— otorgándole un plazo adicional de dos (2) días hábiles para la presentación del poder, bajo apercibimiento de no tener por celebrado el acuerdo o su participación en la audiencia; circunstancia que constará en el acta.*

Nombres y Apellidos _____
DNI _____
Firma _____

Lima, _____ de _____ de 2021

REGLAS DE CONDUCTA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA

1. Respetar los tiempos de exposición de cada Usuario (10 minutos), ambos en su momento tendrán la oportunidad de señalar sus intereses; y, de ser el caso las propuestas de solución.
2. Guardar el respeto, utilizando un lenguaje común y adecuado con los participantes de la diligencia.
3. El Usuario deberá mantener su cámara web encendida durante el desarrollo de la audiencia de conciliación.
4. Mantener en silencio los teléfonos móviles o cualquier equipo tecnológico a fin de evitar interrupciones.
5. Se encuentra prohibido que el Usuario realice cualquier tipo de grabación durante la diligencia manteniendo la reserva de lo actuado, en virtud al principio de confidencialidad, establecido en el artículo 8 de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación.
6. El Colaborador podrá plantear propuestas o fórmulas conciliatorias, teniendo ello como único fin el de buscar soluciones satisfactorias al hecho denunciado.